

1526498-93.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... anterior por crime de roubo majorado (processo nº 0075998-82.2004.8.26.0050, da 22ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 26/10/2006 e pena julgada extinta em 03/08/2016); c) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0076343-82.2003.8.26.0050, da 26ª Vara Criminal do Foro Central Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1526498-93.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526498-93.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2320219/2019 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 8356881 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

10458/19/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2320219 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA,

10458/19/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON VIEIRA DE SOUZA e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ANDERSON VIEIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado, juntamente com André Luiz da Silva Adamo, como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, cc. o artigo 14, inciso II, e no artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 4 de novembro de 2019, por volta das 1h40, na Avenida Marechal Tito, nº 6188, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tentaram subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, materiais de construção

diversos de propriedade da empresa Clóvis Monteiro Construções ME, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias a suas vontades.

Ainda segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, ANDERSON e André atribuíram-se falsas identidades para obterem vantagem para si próprios, posto que se apresentaram aos guardas municipais como Felipe Alves dos Santos e Thiago Nogueira Leite, visto que ostentam outros envolvimento criminais.

Narra a exordial que os denunciados se ajustaram para praticar um furto no comércio existente no local. Assim, munidos de uma barra de ferro e de algumas ferramentas, conseguiram abrir um buraco na parede da frente do estabelecimento, conforme fotografias às fls. 28/32, ganhando acesso ao pátio onde ficam depositadas mercadorias pesadas. Os denunciados também desativaram as câmeras de segurança do estabelecimento, puxando a fiação, bem como o relógio medidor de energia, que foi dispensado pelo local.

De acordo com a inicial, ocorreu que guardas civis metropolitanos em patrulhamento avistaram a conduta dos denunciados e, ante as circunstâncias, decidiram pela abordagem, ocasião em que os denunciados se identificaram como sendo Felipe Alves dos Santos e Thiago Nogueira Leite.

É ainda da exordial que, indagados, os denunciados não apresentaram qualquer justificativa para estarem no local durante a madrugada; entretanto, os agentes públicos notaram que ambos estavam sujos com resquícios de cimento e terra, denotando que já haviam entrado no estabelecimento pelo buraco aberto e acessado o comércio. Ademais, constatou-se que a fiação do sistema de monitoramento havia sido danificada, assim como o relógio medidor de energia, que foi recuperado no local. Em razão dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante.

A inicial também dá conta de que, na Delegacia de Polícia, foi apurada a real identidade dos denunciados e que a vítima Clóvis Monteiro, ouvida à fl. 18, confirmou a tentativa de subtração, bem como o buraco aberto na parede de seu estabelecimento. Contudo, não constatou a subtração de quaisquer bens.

Interrogados em Delegacia, os denunciados negaram a prática delitiva (fls. 19/20 e 21).

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 5 de novembro de 2019, a prisão em flagrante dos denunciados foi homologada, a prisão do réu ANDERSON foi convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, e foi concedida liberdade provisória ao autuado André, subordinada à fiel observância das medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, bem como para eventual atualização de endereço; b) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e afins, bem como o estabelecimento comercial local dos fatos; c) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo do lugar onde seria encontrado e d) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga (CPP, arts. 310 e 319), sob pena de revogação do benefício e imediato recolhimento à prisão (fls. 148/152).

O autuado André foi colocado em liberdade (fls. 167/168).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 27 de novembro de 2019, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 30 de janeiro de 2020 às 16h30 (fls. 221/222).

O réu ANDERSON foi citado (fls. 254/255 e 257).

Por outro lado, o denunciado André não foi localizado para citação no endereço fornecido em Delegacia (fls. 265/272).

O Laudo Pericial nº 461.138/2019, referente local dos fatos, foi juntado às fls. 258/264.

Em audiência realizada aos 30 de janeiro de 2020, o i. Defensor Público apresentou resposta à acusação a favor de ANDERSON, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado e o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 273/278).

Ainda em audiência realizada aos 30 de janeiro de 2020, a vítima Clóvis Monteiro foi ouvida, o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas ausentes e a prisão preventiva de ANDERSON foi revogada, com a condição de comparecimento a

todos os atos do processo (fls. 273/278).

O réu ANDERSON foi colocado em liberdade (fls. 286/289).

Aos 19 de fevereiro de 2021, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional com relação ao codenunciado André (fl. 313).

Em audiência de instrução realizada aos 17 de novembro de 2022, foram ouvidas as testemunhas guardas civis metropolitanos Daniel José da Silva e Renilson Matias de Sá e, ao final, o réu ANDERSON foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O douto representante do Ministério Público requereu, em síntese, a condenação dos Réus, nos termos da denúncia. Sustentou que as condutas do acusado amoldam-se à perfeição aos tipos penais descritos na denúncia, configurando a prática dos crimes de falsa identidade e de furto tentado duplamente qualificado, pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Quanto à dosimetria, o réu ANDERSON é reincidente e portador de maus antecedentes, conforme certidões criminais de fls. 111/116, o que impede a aplicação da Súmula n. 269/STJ. Regime fechado, portanto.

Por sua vez, o insigne Defensor Público requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, bem como a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período de prisão cautelar do acusado; b) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, referente ao repouso noturno, tendo em vista que a Terceira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, firmou o entendimento unânime de que a aludida majorante não pode incidir nas hipóteses de furto em sua forma qualificada, sendo a tese assim consolidada no Tema Repetitivo nº 1.087: “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”; c) a aplicação da diminuição máxima em razão da tentativa, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em razão do ínfimo percorrido do “iter criminis”, tendo em vista que a conduta do agente teria sido interrompida desde o início, diante da imediata reação adotada pelos guardas civis, a ensejar a prisão em flagrante ainda no local dos fatos, sem que houvesse a efetiva subtração de qualquer bem de valor; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu ANDERSON é um de seus autores.

Houve realmente a prática dos crimes de furto qualificado tentado e de falsa identidade, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 5/6), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 7/11), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 12), pelo Auto de Entrega (fl. 13), pelas fotografias de fls. 28/32, pelo Relatório Final (fls. 156/158) e pelo Laudo Pericial nº 461.138/2019 (fls. 258/264), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a vítima Clóvis Monteiro, que relatou que a GCM pegou dois “elementos” quebrando o muro para entrar dentro da empresa e também do depósito de material pesado. Eles quebraram a parede para entrar. O depoente foi ao local aproximadamente às 7h00 da manhã, quando soube do ocorrido. Eles não estavam mais lá, pois a GCM já os tinha levado para a delegacia. Fizeram um buraco em cada

parede, mas não chegaram a pegar qualquer mercadoria de que tenha sentido falta. Eles simplesmente levaram o relógio de energia elétrica da ELETROPAULO e toda a fiação, mas não conseguiram mais nada, pois a GCM chegou na hora. Do estabelecimento, não levaram nada. O depoente recuperou o relógio levado. Segundo a vítima, “o prejuízo foi mais moral”, pois ficou sem fiação, foi sobretudo a fiação da empresa. Não conhecia os rapazes presos. Dois indivíduos foram pegos pela Guarda Civil. Os GCMs afirmaram que pegaram os indivíduos quebrando o muro. Eles não conseguiram ter acesso à loja, porque, atrás do buraco que fizeram, havia material pesado, motivo pelo qual não conseguiram penetrar, mas conseguiram entrar no pátio e levaram toda a fiação aparente. Teve despesa para restabelecer a luz do local no valor de, aproximadamente, R\$ 1.500,00 a R\$ 2.000,00. Conseguiu o relógio, pois a GCM pegou com eles.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Daniel José da Silva, guarda civil metropolitano, que narrou, em síntese, que a equipe estava em patrulhamento quando foi observado os dois cidadãos no local do fato, eles estavam fazendo buraco no muro, estavam sujos, estavam saindo do local, a equipe fez a abordagem e foram feitas algumas perguntas. Eles se contradisseram e foi encontrado um material com ele, tipo vergalhão de ferro e relógio de energia. Eles deram outros nomes.

Foi ouvida em juízo, ainda, a testemunha Renilson Matias de Sá, guarda civil metropolitano, que relatou, em suma, que estavam em patrulhamento e se depararam com um indivíduo quebrando parte da parede. Ele se assustou com a presença da equipe. Realizaram a abordagem e constataram que se tratava de possível furto. Entraram em contato com o proprietário. Foi constatado que se tratava de tentativa de furto. Não se recorda se era um ou dois rapazes. Se não se engana deram nomes falsos e um deles, agora se recordou, estava com um vergalhão.

Interrogado em juízo, o réu Anderson Vieira de Souza confessou a prática do delito de furto tentado, narrando que está preso há um ano e 3 meses. Está cumprindo pena por crime de furto. Estudou até a segunda série. Morava com os familiares. Pela tentativa de furto, sim, tentou, mas não conseguiu subtrair nada. Não deu “nome frio”.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411):

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Com relação à negativa de ter se atribuído falsa identidade para obter vantagem, entretanto, diante de todos os elementos de prova colhidos nos autos, a versão apresentada pelo réu restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima e pelas testemunhas guardas civis metropolitanos, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, sendo pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos guardas civis metropolitanos, colhidos em Delegacia e em juízo, foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos guardas civis metropolitanos, não é lícito presumir que queiram prejudicar o

acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

De se observar, também, que o réu foi preso em flagrante delito na posse do bem subtraído (relógio de energia elétrica).

Consoante elucidativos julgados:

“Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuta a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial.” (RT 656/303 - grifos nossos)

“Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório.” (RT 688/334).

Da não aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, referente ao crime ter sido praticado durante o repouso noturno.

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema nº 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, § 4º, do Código Penal).

Por outro lado, a qualificadora prevista no inciso I do § 4º do artigo 155 do Código Penal, consistente em rompimento de obstáculo, restou amplamente demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pelo depoimento das testemunhas ouvidas, pelas fotografias de fls. 28/32 e pelo Laudo Pericial nº 461.138/2019, referente local dos fatos (fls. 258/264).

Com relação à qualificadora prevista no inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal, consistente no concurso de duas ou mais pessoas, essa também restou amplamente evidenciada pela prova oral colhida.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, na forma tentada, nos exatos moldes do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, cc. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ademais, o réu ANDERSON também incorreu na prática do crime tipificado no artigo 307 do Código Penal, qual seja, crime de falsa identidade, vez que atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, identificando-se em solo policial como sendo Felipe Alves dos Santos, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência à fl. 9: “A princípio, os indivíduos se identificaram como sendo FELIPE ALVES DOS SANTOS e THIAGO NOGUEIRA LEITE. Em pesquisa pelo sistema informatizado, não conseguiram levantar informações a respeito de tais pessoas. (...) Sendo assim, conduziram os suspeitos ao distrito policial, ocasião em que foram identificados como sendo ANDERSON VIEIRA DE SOUZA, R.G. nº 29.456.175-4 e ANDRÉ LUIZ DA SILVA ADAMO, R.G. nº 41.595.111-2. Em pesquisa ao sistema, constataram que ANDERSON (que havia se apresentado como sendo FELIPE) ostenta diversos outros envolvimento pela prática de idêntico delito e atualmente está cumprindo medida cautelar”.

Entretanto, em contraste, há nos autos sua correta identificação (fls. 22 e 24), constatando-se inegavelmente que se atribuiu falsa identidade de maneira intencional para eximir-se das responsabilidades penais decorrentes de sua conduta delituosa.

Registre-se que não há de ser confundido o direito constitucional do réu ao silêncio sobre os fatos que lhe são imputados com a prática criminosa de mentir sobre os dados de sua qualificação civil.

Nesse sentido, elucidativo é o seguinte julgado:

“Tribunal de Alçada Criminal - TACrimSP. FALSA IDENTIDADE - Agente que ao ser autuado em flagrante delito, apresenta certidão de nascimento de outra pessoa - Configuração - Uso de documento alheio como próprio - Inocorrência: - Inteligência:

artigo 307 do Código Penal, artigo 308 do Código Penal. O agente que, ao ser autuado em flagrante delito, apresenta certidão de nascimento de outra pessoa, comete o crime de falsa identidade, e não o descrito no artigo 308 do CP, pois o réu não tem a intenção de usar documento alheio, mas somente atribuir-se dados identificativos falsos em proveito próprio." (TACrimSP, Ap. nº 928.015/7, 6ª Câmara, Rel. Almeida Braga, j. 17/05/1995, RJDTCRIM 27/100 – grifos nossos).

Destarte, todas as provas colhidas são suficientes para o seguro decreto condenatório. Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade dos crimes, bem como sua autoria, é necessária a condenação do réu ANDERSON pelos delitos descritos na denúncia.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu ANDERSON, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outros antecedentes desabonadores, conforme Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 111/116) e Folha de Antecedentes (fls. 121/141). Com efeito, o réu ANDERSON ostenta: a) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0010887-78.2009.8.26.0050, da 10ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 12/08/2011 e pena julgada extinta em 13/01/2014); b) condenação anterior por crime de roubo majorado (processo nº 0075998-82.2004.8.26.0050, da 22ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 26/10/2006 e pena julgada extinta em 03/08/2016); c) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0076343-82.2003.8.26.0050, da 26ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 17/01/2006 e pena julgada extinta em 03/08/2016); d) condenação anterior por crimes de furto qualificado tentado e falsa identidade (processo nº 0081553-12.2006.8.26.0050, da 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 07/03/2007 e pena julgada extinta em 03/08/2016); e) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0082957-49.2016.8.26.0050, da 29ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 06/02/2018); f) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0085426-34.2017.8.26.0050, da 6ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 07/08/2018); g) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0091765-43.2016.8.26.0050, da 31ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 09/02/2017) e h) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0005498-20.2014.8.26.0606, da 2ª Vara Criminal do Foro de Suzano, com trânsito em julgado para a Defesa em 19/12/2015). Esse histórico denota que possui conduta social reprovável, que continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para o crime de furto qualificado e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o crime de falsa identidade.

Na segunda fase de aplicação da pena, com relação ao delito de furto, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea e, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima), efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase. Em relação ao delito de falsa identidade, diante da agravante da reincidência, aumento a pena em um sexto, culminando com a pena de 4 meses e 2 dias de detenção.

Em terceira fase de aplicação da pena, passo à análise da causa de diminuição de pena pela tentativa, circunstância prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. O réu superou algumas fases do iter criminis, havendo logrado êxito na subtração do relógio de energia elétrica do local. Todavia, antes que tivesse a posse mansa e desviada dos bens visados, foi surpreendido pelos guardas civis metropolitanos, ainda no local dos fatos. Assim, tendo sido frustrada a consumação do crime de furto qualificado em fase intermediária, não tão próxima da consumação

do delito, reduzo a respectiva pena pela metade, ou seja, 1/2, culminando com o total de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva.

Em se tratando de concurso material e em atendimento ao artigo 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas. Assim, fixo as penas definitivas em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado para o crime apenado com reclusão e o semiaberto para o crime apenado com detenção, nos termos do artigo 33, caput, § 2º e § 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o réu ANDERSON, além de ser reincidente específico, ostenta outros antecedentes desabonadores, conforme já exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que, para a incidência da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de regime semiaberto, mister que, além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência específica, sendo que, em face das condenações anteriores, a medida não é admitida, nem socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ANDERSON VIEIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, cc. o artigo 14, inciso II, e no artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 5 (cinco) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto. A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Tendo o réu sido beneficiado com a revogação da prisão preventiva neste processo, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados", expeça-se o competente mandado de prisão e, com o cumprimento desse, expeça-se a guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, arts. 467 e seguintes das NSCGJ), nos termos da Resolução nº 474 do CNJ.

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA